

**BESOINS PROPRES DE L'AGENCE
LICENCE TYPE DE l'ESA 5**

[Contractant]

et

**[Personne physique ou morale]
[État participant]**

**Licence de propriété intellectuelle de l'ESA
pour les besoins propres de l'Agence**

Contrat partiellement financé par l'ESA N° []

LICENCE TYPE DE L'ESA 5

[TITRE - basé sur les tâches contractuelles faisant l'objet d'une licence]

LE PRÉSENT ACCORD est conclu le 200[]

ENTRE :

- (1) [Contractant - numéro d'enregistrement de la société, adresse légale]
(" le Concédant ")

et

- [(2) Nom de la personne physique ou morale, numéro d'enregistrement
de la société, adresse légale (" le Titulaire")]

OU

- [(2) État participant / organisation / institution, adresse complète¹ (" le
Titulaire")]

CONSIDÉRANT :

- (A) que le Concédant a passé un accord avec l'Agence spatiale européenne pour l'exécution de certaines tâches – accord identifié par le numéro de série ESA [numéro de série] (" le Contrat "),
- (B) que le Concédant est le détenteur des droits de propriété intellectuelle découlant des tâches exécutées au titre du Contrat (" les tâches contractuelles " - définies ci-après) et qu'il a convenu, aux termes du Contrat, d'en concéder la licence pour les besoins propres de l'Agence,

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIVIT :

1. Définitions

- 1.1 **"Besoins propres de l'Agence"** : les activités et programmes entrepris par l'Agence spatiale européenne dans le domaine de la recherche et de la technologie spatiales et de leurs applications spatiales conformément à l'Article V.1 (a) et (b) de la Convention de l'Agence spatiale européenne, tels qu'ils sont spécifiquement définis à l'Annexe 1².

¹ Lorsque le Titulaire est un État participant, les personnes/organisations qui bénéficient de la licence dans ledit État doivent être identifiées de manière à définir avec certitude la portée de la licence.

² Le Contractant peut souhaiter limiter la licence à certains projets spécifiques de l'Agence afin de connaître les utilisateurs de sa technologie et de savoir à quelles fins elle est destinée. Dans ce cas, les programmes spécifiquement concernés peuvent être définis en Annexe 1.

LICENCE TYPE DE L'ESA 5

"Droits de propriété intellectuelle préexistants" : l'ensemble des droits de propriété intellectuelle non issus d'un contrat avec l'Agence, nés avant l'exécution du contrat ou pendant celle-ci, qui sont utilisés par le Contractant et/ou l'Agence pour exécuter le contrat ou qui sont nécessaires à l'utilisation de tout produit, application ou résultat issu du contrat.

"Tâches contractuelles" : les travaux résultant de l'exécution du contrat, y compris les informations, les procédés, les données, les avant-projets, les plans, les diagrammes, les modèles, les spécifications, les biens, les produits et tous les logiciels développés dans le cadre de l'exécution du contrat, tels qu'ils sont définis à l'Annexe 1³.

"Droits de propriété intellectuelle" : l'ensemble des droits de propriété intellectuelle enregistrés et l'ensemble des droits de propriété intellectuelle non enregistrés prévus par la loi sans qu'il soit nécessaire de procéder à leur enregistrement auprès d'une autorité ou d'un bureau, y compris l'ensemble des droits sur les informations, données, avant-projets, plans, diagrammes, modèles, formules et spécifications ainsi que l'ensemble des droits d'auteur, des marques de fabrique non déposées, des droits sur les dessins, des droits sur les bases de données, des droits sur la topographie, du savoir-faire et des secrets de fabrication ou droits équivalents ou des droits d'action partout dans le monde.

"Intérêt commercial légitime du contractant" : un intérêt dont le contractant peut démontrer qu'il est important pour lui permettre d'exploiter au plan commercial, pendant un laps de temps défini, les droits de propriété intellectuelle issus des travaux exécutés au titre du contrat. Cet intérêt commercial couvre sans s'y limiter une position commerciale par rapport à un concurrent, les pertes de profits ou la survie d'un projet.

"Conditions du marché" : les conditions auxquelles un vendeur est prêt à vendre et qu'un acheteur est prêt à accepter sans que l'Agence exerce de restriction ou d'influence.

"Droits de propriété intellectuelle enregistrés" : ensemble des droits de propriété enregistrés ou des demandes d'enregistrement énumérés en Annexe 1 et des droits de propriété enregistrés ou des demandes d'enregistrement, présents ou futurs, basés sur ceux énumérés en Annexe 1, ainsi que des droits équivalents et droits d'action partout dans le monde.

³

Il est de l'intérêt du contractant et de l'Agence spatiale européenne de définir les droits faisant l'objet de la licence et donc de fournir une description des tâches contractuelles appropriées. N.B. : Il convient de ne définir que les tâches contractuelles "appropriées", ce qui ne couvre pas nécessairement tous les travaux prévus par le contrat. Il convient de noter également que les tâches contractuelles appropriées peuvent inclure des documents écrits aussi bien que des logiciels et des produits, ce qui signifie qu'il peut exister différents droits de propriété intellectuelle protégeant ces travaux.

LICENCE TYPE DE L'ESA 5

"Territoire" : [tous les pays du monde].⁴

- 1.2 En cas de différend né de l'interprétation des conditions du marché et/ou d'un intérêt commercial légitime, toute partie réclamant l'accès aux droits de propriété intellectuelle issus des travaux exécutés au titre du contrat ou l'utilisation desdits droits peut demander un avis motivé à caractère contraignant à une instance dont les parties seront convenues (faute d'accord entre les parties sur le choix de l'instance, le différend est soumis à l'Agence spatiale européenne).

2. Licence

- 2.1 En considération de la passation du contrat par l'Agence spatiale européenne, le Concédant accepte les présents termes et conditions et accorde au Titulaire une licence non exclusive d'utilisation dans les limites du territoire et pour les besoins propres de l'Agence de tous les droits de propriété intellectuelle lui appartenant au titre des tâches contractuelles définies à l'Annexe 1.
- 2.2 Le terme "utilisation" inclut, dans le cas des logiciels, le droit d'exploiter, d'intégrer, de valider et de modifier lesdits logiciels, ainsi que d'en assurer l'entretien.
- 2.3 À la demande et aux frais du Titulaire, le Concédant exécute toute activité et produit tout document supplémentaire légitimement nécessaires pour enregistrer ou protéger la présente licence de droits de propriété intellectuelle découlant des tâches contractuelles⁵.
- 2.4 Il convient de rappeler pour lever toute ambiguïté que tout droit de propriété intellectuelle appartenant au Concédant au titre des tâches contractuelles demeure sa propriété et qu'aucune déclaration ni aucun acte produit par le titulaire de la licence (ou d'une sous-licence) ne peut conférer ni ne peut être interprété comme conférant un autre droit, titre, licence ou intérêt quelconque dans les tâches contractuelles.

3. Redevance due au titre de la licence et paiement

[Préciser les conditions financières applicables à la licence de droits de propriété intellectuelle.]

⁴ Le Concédant peut souhaiter restreindre la licence à certains pays.

⁵ Dans certains pays, le titulaire peut souhaiter protéger la licence de droits de propriété intellectuelle en l'enregistrant auprès de l'office des brevets local. La licence bénéficie ainsi d'une attestation publique. Plutôt que de produire l'intégralité du présent accord (qui constitue une licence d'utilisation de L'ENSEMBLE des droits de propriété intellectuelle protégeant les tâches contractuelles), il est préférable de faire enregistrer une confirmation de licence abrégée.

LICENCE TYPE DE L'ESA 5

4. Divulagation

- 4.1 Le Titulaire ne diffuse, ne communique ni ne fournit (oralement, par voie électronique ou sous forme de copie papier) aucune information ou document qu'il a obtenu du Concédant et qui porte la mention "informations exclusives". Le Titulaire ne diffuse ces informations ou documents qu'à ceux de ses employés qui ont besoin d'en connaître pour les besoins propres de l'Agence et il ne les communique jamais à des personnes autres que ses employés sans avoir au préalable reçu le consentement écrit du Concédant, auquel cas celui-ci peut demander au Titulaire de signer un accord de non-divulagation.
- 4.2 Les obligations nées de la clause 4.1 ne s'appliquent pas aux informations ou aux documents :
- (a) qui, au moment de leur communication, sont déjà entrés dans le domaine public ou qui, après leur communication, entrent dans le domaine public autrement qu'en conséquence d'une violation du contrat ;
 - (b) qui, au moment de leur communication, sont déjà connus par le Titulaire (comme l'établit un élément de preuve écrit) et sur la diffusion desquels ne pèse aucune restriction ;
 - (c) que le Titulaire acquiert ensuite auprès d'une autre source sans qu'il pèse aucune restriction sur leur diffusion ;
 - (d) dont la communication est requise de droit ou par une juridiction compétente.

5. Autres garanties

- 5.1 A la demande du Concédant, le Titulaire restitue toutes les informations et tous les documents dont lui-même (ou le bénéficiaire d'un quelconque sous-licence) est en possession, à la garde ou le contrôle et qui sont liés aux tâches contractuelles, y compris toutes informations et tous éléments matériels exclusifs (sous forme électronique ou de copie papier) intégrant un élément quelconque des tâches contractuelles, et, sur demande, détruit toute copie desdites informations et documents ainsi que desdites informations et desdits éléments matériels exclusifs et certifie par écrit que leur destruction a bien eu lieu.
- 5.2 Le Titulaire informe sans délai le Concédant si lui-même ou le bénéficiaire d'une quelconque sous-licence apprend qu'une quelconque information ou qu'un quelconque document lié aux tâches contractuelles ou qu'une quelconque information exclusive fournie par le Concédant pourrait avoir été utilisée, diffusée ou copiée, ou qu'il pourrait y avoir été accédé, en violation du présent accord, et le Titulaire apporte au Concédant l'aide que celui-ci est

LICENCE TYPE DE L'ESA 5

en droit d'attendre pour enquêter sur cet accès, utilisation, diffusion ou copie non autorisé et pour prévenir toute autre utilisation non autorisée.

- 5.3 Le Titulaire et le Concédant de la licence se notifient réciproquement tout différend né de la possession ou de l'utilisation de droits de propriété intellectuelle faisant l'objet d'une licence au titre du présent accord et ils s'apportent l'un l'autre l'assistance légitimement nécessaire pour régler le différend.

6. Avis

- 6.1 Les notifications faites en vertu du présent accord doivent être adressées à :

Nom	_____	_____
Adresse	_____	_____
Tél.	_____	_____
Fax	_____	_____
e-mail	_____	_____

pour le Concédant

pour le Titulaire

- 6.2 Les notifications faites au titre du présent accord sont réputées valides et effectives qu'elles soient reçues par courrier, par fax ou par e-mail pourvu qu'il y ait confirmation écrite de leur réception.

7. Résiliation

- 7.1 Le Concédant peut à tout moment mettre fin au présent accord en le notifiant par écrit :

- (a) si le Titulaire devient insolvable, cesse son activité, s'il est nommé un séquestre, un liquidateur, un administrateur judiciaire, un syndic de faillite ou un officier similaire pour l'administration de tout ou partie de ses biens ou s'il est prononcé une ordonnance ou une résolution de liquidation à son encontre (sauf en cas de liquidation sans insolvabilité dans le cadre d'une réorganisation ou d'une fusion) ;
- (b) si le Titulaire se rend coupable d'une violation substantielle du contrat à laquelle il ne peut être remédié ou à laquelle il peut être remédié mais sans que le remède soit apporté dans un délai de 60 jours à compter de sa notification au Concédant ;
- (c) si le Titulaire cesse d'appartenir à l'un des États membres ou États participants au sens des dispositions de l'Article II (3) de l'Annexe V de la Convention de l'Agence spatiale européenne.⁶

⁶ La présente clause n'a lieu d'être que si le titulaire de la licence est une personne physique ou morale.

LICENCE TYPE DE L'ESA 5

- 7.2 Dans le cas où l'Agence spatiale européenne met fin au contrat pour faute du Concédant, la présente licence reste en vigueur et devient irrévocable et le Titulaire de la licence peut continuer à utiliser les informations et les documents liés aux tâches contractuelles (y compris toute information exclusive communiquée par le concédant) à seule fin de répondre aux besoins propres de l'Agence.
- 7.3 Dans le cas où le Contrat est annulé sans faute du Concédant, la présente licence peut être résiliée par le Concédant, à sa discrétion, auquel cas le Titulaire retourne toute information ou tout document liés aux tâches contractuelles (y compris toute information exclusive communiquées par le Concédant) fournis au titre du présent accord, ou détruit lesdites informations ou lesdits documents (et informations exclusives) à la discrétion du Concédant.
- 7.4 Pour lever toute ambiguïté, il est précisé que toutes les obligations portant sur les informations exclusives contractées en vertu du présent accord et énoncées dans la clause 4.1 demeurent valides et exécutoires au terme du Contrat et/ou après résiliation du présent accord.

8. Droits de propriété intellectuelle préexistants

Si le Titulaire de la licence a besoin d'utiliser des droits de propriété intellectuelle préexistants détenus par le Contractant afin d'utiliser et de modifier tout produit, application ou résultat d'un contrat pour les besoins propres de l'Agence (autres que ceux du projet spécifié dans le contrat), le Concédant accorde une licence au titulaire aux conditions du marché, sauf si cela est contraire à l'intérêt commercial légitime du Contractant.

9. Divers

- 9.1 Dans les limites prévues par la loi, le Concédant ne fait valoir ni ne garantit l'exactitude, le format (que ce soit sous forme de copie papier ou sous forme électronique), l'adéquation ou la conformité à des fins données des informations ou des documents liés aux tâches contractuelles ou des informations exclusives fournis au titre du présent accord. Il n'assume aucune forme de responsabilité en cas de pertes, dommages ou dépenses infligés au titulaire de la licence qui résulteraient d'une quelconque action de tiers ou d'une quelconque action directe ou indirecte du Titulaire de la licence découlant de l'accès à des informations ou à des documents liés aux tâches contractuelles ou à des informations exclusives, ou découlant de leur utilisation, de leur communication ou de leur copie, à moins que lesdites pertes, dommages ou dépenses ne puissent être exclus par convention en application du droit régissant le présent accord.⁷

⁷ Dans certains pays, certaines responsabilités ne peuvent être exclues par contrat. Si le droit régissant l'accord autorise l'exclusion de toutes les responsabilités, celles-ci doivent toutes l'être sous réserve que cette disposition ne soit pas en conflit avec le Contrat.

LICENCE TYPE DE L'ESA 5

- 9.2 Le présent accord est conclu au bénéfice du Titulaire de la licence et celui-ci ne peuvent céder ou transférer aucun droit, titre, licence ou intérêt obtenu en vertu du présent accord sans le consentement écrit préalable du Concédant. Pour lever toute ambiguïté, il est précisé qu'aucun des droits découlant du présent accord n'est transféré aux successeurs en titre du Titulaire d'une licence.
- 9.3 Le Titulaire de la licence ne peut hypothéquer aucun des droits, ni se dégager d'aucun des devoirs ou obligations qui lui échoient en vertu du présent accord sans le consentement écrit préalable du Concédant.
- 9.4 Aucun amendement apporté au présent accord n'engage les parties ni n'a force obligatoire à moins d'avoir été rédigé par écrit et signé à la fois par le Concédant et par le Titulaire de la licence.

10. Différends/Droit applicable

- 10.1 La validité, l'interprétation et l'exécution du présent accord sont régies par le Droit de [pays du Concédant].
- 10.2 Tout différend né du présent accord ou lié à celui-ci est définitivement réglé en application du Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément audit Règlement.

EN FOI DE QUOI, le présent accord a été signé à la date indiquée en premier lieu

par []
pour et au nom de
[le Contractant – nom complet]

Date : _____

par []
pour et au nom de
[le Titulaire – nom complet]

Date : _____

LICENCE TYPE DE L'ESA 5

Annexe 1

Besoins propres de l'Agence

[Indiquer les besoins, activités ou programmes particuliers de l'Agence spatiale européenne pour lesquels les tâches contractuelles font l'objet d'une licence de propriété intellectuelle.]

Tâches contractuelles concernées

[Fournir une description ou une spécification des travaux concernés devant faire l'objet d'une licence de propriété intellectuelle – ce qui pourra comprendre des documents, des plans, des dessins, des produits ou des logiciels.]

Droits de propriété intellectuelle enregistrés

Brevets (et demandes)

Titre	Propriétaire enregistré	Date de la Demande	Pays	Date de l'obtention